



訴願決定書

案 號： 1123050557

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 09 月 13 日

發文字號： 新北府訴決字第 1121007519 號

相關法條： 訴願法 第 81 條

行政罰法 第 27 條

建築法 第 2、73、77、9、91 條

新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準 第 3 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1123050557 號

訴願人 游○興

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 112 年 5 月 3 日新北工使字第 1120818693 號函併附同文號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關於文到 2 個月內另為適法之處分。

事 實

緣訴願人所有位於本市○○區○○路 104 巷 10 號 4 樓建築物（下稱系爭建築物），前經原處分機關認涉有未經核准擅自變更使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定之情事，以民國（下同）108 年 9 月 11 日新北工使字第 1081663056 號函併附同文號處分書，裁處新臺幣（下同）6 萬元罰鍰，並限於 108 年 9 月 27 日改善或補辦手續完竣。嗣原處分機關通知訴願人於 108 年 11 月 5 日、11 月 29 日及 109 年 1 月 3 日現場與勘，訴願人均未出席，原處分機關遂以訴願人規避檢查，違反建築法第 77 條第 2 項規定，以 109 年 2 月 20 日新北工使字第 1090250572 號函併附同文號處分書，裁處 6 萬元罰鍰在案。

嗣原處分機關於 110 年 9 月 15 日再次勘查後，仍認系爭建築物涉有未經核准擅自變更使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定之情事，續以 110 年 10 月 21 日新北工使字第 1101956697 號函併附同文號處分書，裁處 9 萬元罰鍰，並限於 111 年 1 月 25 日改善或補辦手續完竣。嗣原處分機關續多次通知訴願人與勘，訴願人均未出席，原處分機關遂續以訴願人涉及規避檢查，違反建築法第 77 條第 2 項規定，於 111 年 6 月 9 日、8 月 23 日、9 月 28 日、11 月 3 日及 112 年 3 月 15 日，分別裁處訴願人 8 萬元、10 萬元、12 萬元、14 萬元及 16 萬元罰鍰，並於 112 年 3 月 15 日以新北工使字第 1120443810 號函裁處訴願人 16 萬元罰鍰時，同時通知訴願人訂於 112 年 4 月 18 日再次實施現場勘查，該函於 112 年 3 月 23 日合法送達訴願人於訴願書陳報之地址花蓮縣○○鄉○○○街 65 號，惟訴願人仍未出席與勘，原處分機關認訴願人仍涉及規避檢查，違反建築法第 77 條第 2 項規定，爰依同法第 91 條第 1 項第 3 款規定，續以 112 年 5 月 3 日新北工使字第 1120818693 號函併同文號行政處分書（下稱系爭處分）裁處訴願人 18 萬元罰鍰，並訂於 112 年 5 月 25 日再次與勘。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府，茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願及補充訴願意旨略謂：

- (一) 系爭建築物係訴願人私人自用，況疫情期間訴願人因具有心血管疾病且持有身障證明，屬高危險族群，久住花蓮更少有北上機會，並無涉及建築法第 77 條規定之供公眾或公共使用之事實，工務局 112 年 4 月 18 日派員張貼通知單所載「他人陳情舉報」亦應請提供公眾或供公共使用事實證據，況現場張貼時若係公共或公眾使用由大門及樓梯附著之灰塵外觀易可分辨，本件行政處分顯有調查未盡。
- (二) 承辦人林先生於 112 年 4 月 18 日進入本棟樓梯行至 4 樓大門張貼通知單，見周遭環境目測即可知悉每層僅有 1 戶住家係屬單純住宅並無任何特定人員進出，沒有發現有供作出租宿舍，供不特定人士公眾使用之情事。訴願人經親友轉知即電洽林姓承辦人，並於 112 年 5 月 25 日上午 9 時 40 分陪同實施現場勘查，並提供 111 年 3 月至 112 年 3 月用電證明為憑，釐清現場狀況經承辦人製作勘查紀錄，證明使用住居室含客廳共 5 間等語。

二、答辯及補充答辯意旨略謂：

- (一) 原處分機關於稽查當日未會晤訴願人，致未能釐清系爭建築物現狀是否仍供作「宿舍（H 類 1 組）」使用，訴願人僅憑台灣電力公司用繳費證明，無法佐證現況無人居住（用電度數實有異動），且系爭建築物前經查獲未經核准擅自變更「宿舍（H 類 1 組）」使用，已造成整體建築結構安全問題，影響附近住戶生命、財產安全，原處分機關依法辦理勘查，訴願人於 112 年 4 月 18 日未與勘，規避檢查屬實。
- (二) 參照本府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 3 項規定：「第 1 項附表次數之累計，以同一違規人最近 3 年內於同一建築物之罰鍰次數論計。」及同基準附表 3，係指 3 年內有違反建築法第 77 條第 2 項規定之情事，即可累次遞增裁罰金額，以杜絕建築物使用人或所有權人故意放任建築物之缺失拒不改善或補辦手續，而以惡意規避檢查之方式，降低罰鍰金額，故本案不因 110 年 9 月 15 日訴願人已配合勘查，即重新起算建築法第 77 條第 2 項規避檢查次數。本案原處分機關續於 112 年 4 月 18 日辦理系爭建築物現勘，訴願人仍未依法與勘，因訴願人近 3 年內已有 112 年 3 月 15 日新北工使字第 1120443810 號函裁處 16 萬元罰鍰紀錄，本次累計為第 7 次規避檢查，原處分機關裁處訴願人 18 萬元罰鍰，處分依法有據等語。

理 由

- 一、按建築法第 2 條第 1 項規定：「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」，本府 104 年 10 月 5 日新北府工建字第 1041856028 號公告：「主旨：本府關於建築法除違章建築處理事項外，所定主管機關權限劃分予本府工務局執行…自 104 年 7 月 24 日生效。」。準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。
- 二、次按建築法第 77 條第 2 項規定：「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關對於建築物得隨時派員檢查其有關公共安全與公共衛生之構造與設備。」、第 91 條第 1 項第 3 款規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制

拆除：…三、規避、妨礙或拒絕依第 77 條第 2 項或第 4 項之檢查、複查或抽查者。」，及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項、第 3 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 9 之規定（第 1 項）…第 1 項附表次數之累計，以同一違規人最近 3 年內於同一建築物之罰鍰次數論計。」，及附表 3 規定（摘錄）如下表：

三、卷查本案訴願人多次涉及規避檢查，違反建築法第 77 條第 2 項規定，前經原處分機關分別於 109 年 2 月 20 日、111 年 6 月 9 日、8 月 23 日、9 月 28 日、11 月 3 日及 112 年 3 月 5 日各裁處訴願人罰鍰 6 萬元、8 萬元、10 萬元、12 萬元、14 萬元及 16 萬元罰鍰，此有各次處分書函文及送達資料附卷可按。原處分機關於第 6 次處分函文通知訴願人訂於 112 年 4 月 18 日再次實施現場勘查，該函於 112 年 3 月 23 日合法送達，訴願人仍未出席與勘，此有原處分機關 112 年 3 月 15 日新北工使字第 1120443810 號函及其送達證書、112 年 4 月 18 日勘查紀錄表及採證照片影本數幀等附卷可稽，原處分機關認定訴願人規避檢查，違反建築法第 77 條第 2 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 3 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項、第 3 項規定，以系爭處分續行裁處訴願人 18 萬元罰鍰，固非無據。

四、惟查行政罰法第 27 條第 1 項規定：「行政罰之裁處權，因 3 年期間之經過而消滅。」，揆諸立法理由略以：「本條係有關行政罰裁處權時效。按行政罰裁處權之行使與否，不宜懸之過久，而使處罰關係處於不確定狀態，影響人民權益，惟亦不宜過短，以免對社會秩序之維護有所影響，爰於第 1 項定期消滅時效為 3 年。…」，是立法者業已明白揭示，行政法上之違法行為於 3 年裁處權時效經過後即不具有可裁罰性。從而行政機關為執行法律而訂定之裁罰基準中，如以「違規次數」之累計作為加重裁處之裁量範圍者，自應本諸行政罰法第 27 條所揭示之立法意旨，就加重裁處時「違規次數」之累計期間予以明定，且不得與行政罰法第 27 條第 1 項規定意旨相違背，始符法制。本府訴願審議委員會前於審議訴願案件時，發現本府部分機關權管之裁罰基準，以「違規次數」之累計作為加重罰鍰金額之裁量範圍時，並未設有期間之限制，將導致行政機關將已逾行政罰 3 年裁處權時效之違規行為列入加重裁處之裁量範圍，實質上違反行政罰法第 27 條第 1 項規定，遂責由本府法制局以 108 年 10 月 23 日新北法規字第 1081942997 號函通令本府各機關檢討修正相關裁罰基準，亦係本於相同法理。

五、承上，本案系爭處分訴願人違規時間為 112 年 4 月 18 日，依歷次處罰紀錄，原處分機關以 109 年 2 月 20 日新北工使字第 1090250572 號函併附同文號處分書所為之第 1 次規避檢查處分，距訴願人本次違規日期顯已逾 3 年，則該次處分即不應列入本次裁罰累計次數之計算，始符合行政罰法第 27 條第 1 項之立法意旨，原處分機關仍將該次處分列入系爭處分累計違規次數計算並據以裁量本案應處 18 萬元，形同對於已逾 3 年裁處權時效之第 1 次規避檢查處分仍為具有可裁罰性之評價，顯於法不合。原處分機關雖於 112 年 8 月 28 日以新北工使字第 1121669997 號函提出補充答辯，主張新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 3 項規定之適用，係指 3 年內有違反建築法第 77 條第 2 項規定情事並經裁處，即可據以累次遞增裁罰金額，因訴願人已於 112 年 3 月 15 日遭裁罰 16 萬元，故本次應裁罰 18 萬元。

然如依原處分機關之見解，則受處分人只要於每 3 年內曾受同一條款之違規處分，即可無限累計歷次受處分次數為加重裁量之依據，則裁罰基準第 3 點第 3 項規定之「3 年」期間顯形同具文，其所為主張顯與行政罰法第 27 條第 1 項立法意旨相違，實不足採。本案系爭處分既有上揭法規適用疑義，爰將原處分撤銷，由原處分機關於文到 2 個月內另為適法之處分，以符法制。另訴願人於訴願書及補充理由所陳關於系爭建築物是否違反建築法第 73 條第 2 項部分，與本案系爭處分無涉，非屬本案審議範圍，爰併予敘明。

六、綜上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

中華民國 112 年 9 月 13 日

相關圖表：附表.PDF